



ที่ รจท 174/2566

24 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอให้ดำเนินการยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Yes Care

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร

เนื่องด้วยมีสมาชิกจักษุแพทย์ ขอให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยดำเนินการตรวจสอบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Yes Care มีการเผยแพร่และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่า อาการบวมน้ำตาลน้อยลง ฝ้า ตาพร่ามัว ปวดตา แสบตา น้ำตาไหล สู้แสงไม่ได้ ยัยแนะนำ เยส แคร่ บำรุงและฟื้นฟูดวงตา ต้องมี!!! Yes Care สารสกัดทำเข้าจาก USA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ลดอาการพร่ามัว ลดการตาแห้งทำให้มองเห็นในเวลากลางคืนชัดเจนขึ้น ลดการเมื่อยล้าของดวงตา ลดความเสี่ยงการเป็นต้อ และอื่นๆ ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วพบว่าการโฆษณาดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมวด 5 มาตรา 40 และ 41 ซึ่งว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหากพบว่าเข้าข่ายการกระทำความผิด ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้

1. พิจารณายกเลิกเลขสารบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Yes Care เลขสารบบอาหาร 11-1-19864-5-0129 ชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา เยส แคร่ ชนิดเม็ด ตามข้อ 9 ข้อย่อย 9.7 ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562
2. พิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามที่ได้บัญญัติไว้ในพรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ตามหมวด 5 มาตรา 42 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณาระงับการโฆษณา อาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 และตามบทกำหนดโทษ ในหมวด 8 มาตรา 70 ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว)

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาที่ตรวจสอบพบ*	
วันที่ตรวจสอบ โฆษณา	5 ตุลาคม 66
ช่องทางการโฆษณา	เว็บไซต์ https://www.facebook.com/YESCARETH/posts/pfbid0Mb21GJnhcXVEAZTNLkd8zeiR4cm24EASewJ17Xwn3K1ASypsEzUNmUBthckNMbxol
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ โฆษณา	Yes Care
ภาพผลิตภัณฑ์ที่ โฆษณา	
เลขสารบบอาหารของ ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา (ถ้ามี)	11-1-19864-5-0129
ข้อความโฆษณาที่ไม่ ถูกต้องตามหลัก วิชาการ	อาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้ ตาพร่ามัว ปวดตา แสบตา น้ำตาไหล สู้แสงไม่ได้ ยัยแนะนำ เยส แคร์ บำรุงและฟื้นฟูดวงตา ต้องมี!!! Yes Care สารสกัดทำเข้าจาก USA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ลดอาการพร่ามัว ลดการตาแห้งทำให้มองเห็นในเวลากลางคืนชัดเจนขึ้น ลดการเมื่อยล้าของดวงตา ลดความเสี่ยงการเป็นต้อ

*ระบุรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานการโฆษณาที่ตรวจสอบพบ



หน้าบน Facebook:



**ยีสแคร์ เทจเนลิก**
1 กุมภาพันธ์ · 🌐

อาการแบบนี้อาปโลยไว้ 📌 #ตาพร่ามัว #ปวดตา
#แสบตา #น้ำตาไหล #สู้แสงไม่ได้ #ยัยแฉะๆ ยีสแคร์
ปารุงและทั้นฟูดวงตา ต้องมี!!!

❤️ Yes Care สารสกัดทำเข้าจาก USA ❤️
✔️ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น
✔️ ลดอาการพร่ามัว ลดการตาแห้ง
✔️ ทำให้องค์เห็นในเวลากลางคืนชัดเจขึ้น
✔️ ลดการเมื่อยล้าของดวงตา
✔️ ลดความเสี่ยงการเป็นต้อ

👉 ส่งฟรี!! มีบริการเก็บเงินปลายทาง

